

0029933-72.2017.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 4ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 08/12/2022
... o delito.

Do mesmo modo, certa a qualificadora do concurso de agentes. Veja que a ré foi a responsável pela subtração, mas imediatamente entregou os bens aos comparsas que conseguiram fugir do local como comprovado pelas declarações da vítima e testemunha Rosiane.

Assim, comprovado ficou que a ré praticou o crime de furto qualificado pela destreza e concurso de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
4ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0029933-72.2017.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0029933-72.2017.8.26.0050
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DANIELA CONCEIÇÃO CORREIA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

DANIELA CONCEIÇÃO CORREIA, qualificada nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, no dia 11 de abril de 2017, por volta das 05h00min, na Rua da Juta, nº 301, Brás, neste município e Comarca, DANIELA CONCEIÇÃO CORREIA, previamente ajustada e com unidade de desígnios com dois indivíduos não identificados, mediante destreza, subtraiu para si a quantia de R\$ 3.200,00 e um cartão bancário da vítima Josineide Melo Ferreira Silva.

Segundo foi apurado, Josineide estava no interior de uma loja, na fila de pagamento e a acusada, de maneira muito rápida, subtraiu de sua bolsa a quantia mencionada e o cartão bancário que, na sequência, foram entregues a sua comparsa, que conseguiu se evadir do local.

Apurou-se ainda que a amiga da vítima percebeu a subtração e conseguiu impedir que a acusada saísse do local. A polícia foi então acionada e Daniela conduzida ao Distrito Policial.

Após a prisão em flagrante, foi concedida a liberdade provisória à ré em audiência de custódia (fls. 77/79).

A denúncia foi recebida em 11 de outubro de 2017 (fl. 96).

A ré foi citada (fl. 109) e apresentou resposta à acusação (fls. 172/174).

Não sendo ocasião de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de março de 2020, às 14h00min (fls. 175/176), sendo redesignada para o dia 15 de agosto às 13h30min, em razão da pandemia do COVID-19, a qual realizou-se via remota (fls. 221/226).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Diante da insistência na oitiva da vítima e da testemunha Rosiane a audiência foi redesignada.

Foi noticiada a morte da vítima (fls. 380).

Na segunda audiência foi ouvida uma testemunha Rosiane. Ao final, a ré foi interrogada.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por falta de provas, alegando que deve prevalecer o in dubio pro reo.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade e a autoria dos crimes imputados na denúncia ficaram provadas por meio do auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/15), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Com efeito, a vítima Josineide Melo Ferreira Silva, FOI OUVIDA APENAS NA DELEGACIA DE POLÍCIA, pois faleceu posteriormente (fls. 380). Naquela ocasião relatou que no dia dos fatos, pela madrugada, por volta das 05h10min, estava na região do Brás, realizando compras, com objetivo de revendê-las em sua cidade, e estava na companhia de Rosiane, sua amiga, de uma cidade próxima da sua, no Estado da Bahia. Em dado momento, segundo a declarante, quando pagava duas blusas num dos boxes do Hotel Family, na Rua da Juta, foi surpreendida por uma moça, que veio em sua direção, e de forma muito rápida, colocou uma das mãos no interior de sua bolsa tiracolo, e puxou “toda a importância em dinheiro que trazia consigo”, importância de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), além de um cartão de crédito da marca Hipercard, em nome da tia de Rosiane, Severina Lima Oliver, e mais rápido ainda passou para outra moça, que estava ao lado, tendo esta saindo correndo, tomando rumo ignorado. Afirmou que a moça que subtraiu seu dinheiro e seu cartão foi segurada pela declarante e por Rosiane. Logo de imediato, como a declarante começou a gritar: “roubaram meu dinheiro, roubaram meu dinheiro” (sic), surgiram seguranças de boxes ali nas imediações do local, e compradores também, tendo todos ajudado, mas somente conseguiram deter a moça aqui presente, a qual vem a saber tratar-se de Daniela Conceição Correia. Afirmou que os seguranças pediram que a declarante

acionasse a polícia militar, o que fez de imediato, tendo comparecido uma guarnição no local depois de dez minutos aproximadamente, apoiando a detenção da acusada, sendo que na sequência uma equipe de policiais militares conduziram a acusada para a Delegacia de Polícia, para apreciação da Autoridade Policial de plantão. Aduz ainda a declarante que, seu dinheiro não foi recuperado no local, pois as outras duas suspeitas não foram localizadas, visto que se evadiram após a subtração.

A testemunha Rosiane de Oliveira Santana respondeu que se recorda dos fatos e que na realidade o valor furtado foi de R\$6.000,00. Disse que não viu a ré subtraindo os valores da bolsa, mas viu ela passando algo para as comparsas, duas mulheres. Havia em torno de 10 pessoas ao redor. Pela distância não pode enxergar se a ré entregava realmente dinheiro, mas viu com certeza ela passando algo para suas comparsas (duas amigas) que conseguiram fugir. Disse que sua amiga não viu a ré pegando o dinheiro de sua bolsa, mas foi alertada pelas demais pessoas que estavam no local. Contou que detiveram a ré ali no local mesmo. Foram todos a Delegacia. Lá encontraram o advogado da ré que pediu para que a "queixa" fosse retirada, e que caso isso fosse feito o dinheiro seria devolvido. A Delegada informou que isso não seria possível. Além disso, no dia seguinte, telefonaram ao advogado e ele riu, dizendo que a cliente dele já havia sido solta. Esclareceu que o próprio advogado informou que a sua cliente estava envolvida nos fatos, tanto que no primeiro momento ofereceu a restituição do dinheiro. Disse que a acusada era morna e baixinha. Tinha certeza que era ela pois foi detida ainda no local. Ao redor da depoente deveria ter em torno de 05 a 10 pessoas.

O policial civil Luiz Roberto Multini Sorrilha relatou que estava no interior da Delegacia quando a Daniela chegou à Delegacia conduzida por Rosiane. A Delegada, Dra. Marli arrolou o depoente como testemunha apenas por ele ter recepcionado a apresentação da ré DANIELA CONCEIÇÃO CORREIA. Não se recorda de ter conversado com a ré. Não se recorda da ré estar na posse de objetos, pelo que se lembra, a acusada tinha entregado a carteira da vítima a comparsas.

A ré Daniela Conceição Correia, em seu interrogatório, negou acusação; disse que estava comprando uma roupa no Brás com sua irmã. Mas de repente veio o "Rapa", então entregou o celular para sua irmã, contudo logo em seguida foi detida. Questionada por qual motivo entregou o celular para sua irmã, disse que ela pretendia fazer uma ligação. Estava fazendo compras para ela e para sua irmã apenas. Já morava em Goiânia e voltaria no mesmo dia para sua cidade. Tem quatro filhos; todos moram com a ré. Já foi presa anteriormente, mas foi inocentada. Essa outra prisão também foi no Brás. Não soube explicar por qual motivo sua irmã não a ajudou no momento. Esclareceu que após os fatos sua irmã foi a Delegacia.

Essa é, em síntese, a prova oral colhida.

Como se verifica, é caso de condenação.

Como se vê, os depoimentos do policial e da testemunha, declarações e reconhecimento pela vítima na Delegacia de Polícia, demonstram que é caso de condenação.

Indiscutível que a ré subtraiu o dinheiro da vítima, de forma sorrateira, pegando os bens do interior da bolsa da vítima e empreendendo fuga em seguida. Inclusive a testemunha presencial disse que viu a ré entregando o dinheiro as comparsas no exato momento em que foi alertada sobre o furto. Além disso, informou que o próprio advogado da ré confirmou ter sido ela a autora, dizendo que pretendia restituir o dinheiro furtado para evitar o processo.

A qualificadora da destreza está comprovada. Como indicam os fatos e os depoimentos, a ré agiu com elevada destreza para que não fosse percebido pela vítima e conseguisse entregar os bens subtraídos aos comparsas que escaparam na

posse destes, consumando o delito.

Do mesmo modo, certa a qualificadora do concurso de agentes. Veja que a ré foi a responsável pela subtração, mas imediatamente entregou os bens aos comparsas que conseguiram fugir do local como comprovado pelas declarações da vítima e testemunha Rosiane.

Assim, comprovado ficou que a ré praticou o crime de furto qualificado pela destreza e concurso de agentes, sendo o caso de condenação.

Apuradas a responsabilidade penal, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras de fixação de pena previstas nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, verifica-se que as circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59, Código Penal, são desfavoráveis, pois os fatos abrangeram a subtração de um telefone celular que possui dados importantes para a vítima demonstrando uma maior reprovabilidade da conduta, a pena inicial será majorada em 1/6, iniciando em 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Por outro lado, a ré possui

Na terceira fase, não há nada a se considerar, tornando definitiva a reprimenda de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Levando em consideração a pena aplicada, o fato de que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado e os motivos indicam que substituição é suficiente para a repressão e prevenção do crime e, ainda, que se trata de medida socialmente recomendável, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena por duas penas restritivas de direitos, consistente em Prestação de Serviços à Comunidade e de Prestação Pecuniária, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade fixada, sendo àquela consistente em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo a ser estipulado em audiência, junto a uma das entidades enumeradas no parágrafo 2º, do citado artigo, em local a ser designado pelo Juízo da Execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado e, esta, no pagamento do valor de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato delituoso, para ser convertido na aquisição de cestas básicas a serem entregues a entidades públicas ou privadas em funcionamento neste Município que possuam destinação social e atuem em prol da comunidade.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, em audiência admonitória a ser designada, caberá indicar a entidade beneficiada com a prestação de serviços, a qual deverá ser comunicada a respeito, através de seu Representante, com remessa de cópia da presente sentença, incumbindo-lhe encaminhar mensalmente relatório circunstanciado, bem como a qualquer tempo, comunicar sobre a ausência ou falta disciplinar do condenado, consoante disposto pelo artigo 150, da Lei nº 7.210/84. Deverá, ainda, ser cientificado que o condenado é facultado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (artigo 55, do Código Penal), sendo que, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada ou restante. Da mesma forma, caberá ao Juízo da Execução, indicar a entidade beneficiada com a prestação pecuniária (cestas básicas).

Em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos imposta, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal.

Fixo o valor unitário dos dias-multa no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória, para condenar DANIELA CONCEIÇÃO CORREIA pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, a qual substituo por duas penas restritivas de direito nos termos da fundamentação, a serem definidas pelo juízo da execução criminal e ao pagamento de 11 dias-multa, arbitrados unitariamente no mínimo legal.

Considerando que a pena da ré foi substituída por restritiva de direitos, bem como que ela respondeu ao processo em liberdade, concedo a ela o direito de apelar em liberdade.

Deixo de fixar o mínimo de reparação por não haver elementos seguros.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Condeno a acusada ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada eventual gratuidade concedida.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA